

1529502-22.2021.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Luciane Jabur Mouchaloite Figueiredo

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 21ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/05/2022

... era Leandro, outro era procurado por tráfico e o terceiro tinha passagem por roubo. Já houve audiência e o réu Leandro já foi condenado por esses fatos. Os dois réus já eram conhecidos pelas testemunhas porque sempre praticavam roubos naquela área em que moravam. Os dois policiais já tinham visto imagens dos réus em roubos na área. Quando foram presos, houve redução no número de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

21ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1529502-22.2021.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1529502-22.2021.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2185278/2021 - 43º D.P. CIDADE ADEMAR, 18949630 - 43º D.P. CIDADE ADEMAR, 1129/21/372 - 43º D.P. CIDADE ADEMAR, 2144/21/371 - 43º D.P. CIDADE ADEMAR, 1171/21/372 - 43º D.P. CIDADE ADEMAR, 2185278 - 43º D.P. CIDADE ADEMAR

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO DA SILVA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciane Jabur Mouchaloite Figueiredo

Autos nº 1355/2021. VISTOS. WELLINGTON COSTA DOS SANTOS e LEANDRO DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados pela Justiça Pública e devidamente processados como incursos nas penas do artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal, porque no dia 19 de junho de 2021, por volta das 19h40min, na Av. Interlagos nº 900, Campo Grande, nesta cidade, em período de pandemia do coronavírus, agindo em concurso e previamente ajustados em unidade de propósitos entre si, mediante grave ameaça exercida como uso de arma de fogo contra a vítima Luiz Ricardo Lopes Pontes, teriam subtraído para si uma motocicleta marca Honda, pertencente à empresa G4s Vanguarda Empresa de Segurança. Em seu relatório final, a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva dos acusados (fls. 68/69). Quando do

oferecimento da denúncia, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva dos acusados (fls. 74). A denúncia foi recebida em 12 de novembro de 2021, oportunidade em que foi decretada a prisão preventiva dos acusados (fls. 76/77). Expedidos mandados de prisão em desfavor dos acusados (fls. 92/94 e 95/97). Wellington foi preso preventivamente 20 de janeiro de 2022 (fls. 102/104) e Leandro em 11 de fevereiro de 2022 (fls. 111/113). Citados, os réus apresentaram resposta à acusação (fls. 119/120). Produziu-se prova oral, com a oitiva da vítima, de duas testemunhas comuns, uma informante arrolada pelo réu Wellington e interrogatórios dos réus. Ao final manifestaram-se as partes oralmente, na forma do artigo 403, do Código de Processo Penal. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Procede o pedido contido na denúncia. A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 03/05 (roubo da motocicleta), e pela prova oral colhida. Da mesma forma, a autoria criminosa dos réus ficou evidenciada. Na fase policial, o réu Wellington negou a prática delitativa. Alegou que estava na casa de sua avó no dia 19 de junho de 2021, juntamente com sua companheira e seu filho de 2 anos de idade. Disse que conhecia o réu Leandro do futebol e que fazia pouco tempo. Estava desempregado (fls. 16). Em juízo, Wellington alegou inocência e disse que nunca viu a moto da vítima. Estava próximo da moto Honda azul de sua propriedade, em companhia de Leandro, mas não sabia que era roubada. A moto parou e foram a uma oficina para carregar a bateria. Então chegaram os policiais. Logo disse que nada tinha a ver com aquela moto. Tem 24 anos de idade. Já foi preso por assalto e está condenado à pena de 6 anos de reclusão. Não teve passagens pela Fundação Casa. Já conhecia de vista os policiais que o detiveram e nada tem contra eles. É amigo do réu Leandro do futebol do bairro. Em solo policial, Leandro negou o roubo da motocicleta e alegou que estava em sua residência no dia dos fatos. Conhecia Wellington do futebol. Disse que tem uma flor tatuada na mão direita. Aduziu que trabalhava sem registro e como ajudante geral na oficina de seu tio (fls. 17). Em juízo, Leandro também alegou inocência e disse que nunca viu a moto da vítima. Confirmou que tem uma tatuagem de flor de lotus na mão direita e um cientista Albert Einstein na mão esquerda. Tem tatuagens no pescoço, com a figura de “duas caras” e o nome de sua filha do outro lado. Estava na moto Honda azul com Wellington, mas não sabia que era roubada. A moto parou e foram a uma oficina para carregar a bateria. Então chegaram os policiais. Logo disse que nada tinha a ver com aquela moto. Tem 20 anos de idade. Está condenado por roubo, pena de 6 anos e um quarto de reclusão. Não teve passagens pela Fundação Casa. Já conhecia os policiais que o detiveram e nada tem contra eles. É amigo do réu Wellington do bairro. A vítima Luiz Ricardo reconheceu os acusados Wellington e Leandro, sem qualquer sombra de dúvidas, nas duas fases da persecução penal (fls. 15 e em audiência). Luiz Ricardo contou que, no dia dos fatos, trafegava com a motocicleta de sua propriedade pela Avenida Interlagos e parou num sinal semafórico vermelho. Logo que parou, foi abordado pelos dois acusados, que estavam numa motocicleta Twister de cor vermelha e preta. O réu Wellington era o piloto da moto e o mais agressivo. Leandro estava na garupa e era quem empunhava uma arma de fogo. O garupa apontou a arma de fogo para a vítima. O garupa tinha uma flor tatuada na mão direita e pôde ver muito bem a tatuagem. O piloto da moto xingava todo o tempo, ameaçava atirar e levantou o capacete para fazer as graves ameaças. O piloto ficou em pé na moto, como se fosse para cima da vítima, mas não desceu da moto. Ao mesmo tempo em que o garupa efetivamente sacou a arma, o piloto fez como se fosse sacar outra arma, mas não chegou a sacar. Viu a arma em mãos do garupa. Foi o garupa que mandou deitar no chão. O garupa estava muito nervoso e parecia perdido, não sabia se subia na moto ou se revistava o ofendido. Luiz tinha dois celulares no bolso, que não foram subtraídos. A mochila em suas costas também não foi subtraída. Luiz calculou ter ficado um minuto e meio deitado no chão. Subtraíram sua moto e o celular corporativo, que estava no baú da moto. No baú também havia roupas, que foram subtraídas. O piloto usava um capacete tipo robocop branco, com faixas vermelhas e verdes na parte superior. O garupa também estava de capacete e conseguiu ver a região dos olhos dele. O garupa saiu pilotando sua moto. Após o roubo, a vítima compareceu na delegacia e registrou a ocorrência. No dia 27 de junho de 2021, Luiz Ricardo recebeu uma ligação da Polícia Militar, informando

sobre a prisão de dois homens, que estavam na posse de uma motocicleta roubada. Luiz compareceu na delegacia, oportunidade em que reconheceu os dois réus como autores do roubo que sofrera. Estava perfeitamente seguro no reconhecimento que fez de ambos. O reconhecimento foi pessoal e visualizou os réus dentre seis pessoas. Olhou por um buraco na porta e não teve dúvidas em reconhecer os réus. Na delegacia, não lhe foi apresentado qualquer capacete para fins de reconhecimento. Sua motocicleta e o celular corporativo roubados não foram recuperados. Não tinha seguro de sua moto, que custava 10 mil reais. A falta da moto atrapalhou sua locomoção. Teve que comprar outra moto. Não ficou ferido. Em audiência, de maneira sigilosa, a vítima olhou para os dois réus, acompanhados de dois outros presos figurantes no CDP Diadema, todos identificados por placas numéricas de 1 a 4. O réu Leandro estava com a placa número 2 e o réu Wellington com a placa 3. A vítima Luiz reconheceu o preso com a placa de número 3 como sendo o piloto. Também reconheceu o preso com a placa de número 2 como sendo o garupa. Antes de apontar Leandro, pediu para ver a tatuagem de flor que ele tem na mão direita. A vítima explicou que não tinha como esquecer do acusado Leandro, porque viu muito bem a flor tatuada na mão direita dele. Também acrescentou que a altura do réu Leandro é compatível com a do garupa. Destacou que, na delegacia, tinha reconhecido Leandro como sendo o garupa tanto pela tatuagem da mão direita, quanto pela estatura e pelos olhos. Os policiais militares Diogo e Vagner, ouvidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, contaram que estavam em patrulhamento de rotina, trafegando pela Avenida Cupecê, quando avistaram os acusados em uma motocicleta Honda CG, de cor azul, sem placa. Ao avistarem os policiais, os acusados disfarçaram e começaram a mexer em outra motocicleta parada no local. Diante dos fatos, os policiais decidiram abordá-los. Os acusados foram revistados e nada de ilícito foi encontrado na posse deles. Indagados sobre a motocicleta, o acusado Wellington se identificou como proprietário e disse que Leandro estava ajudando a empurrar a motocicleta até a oficina, para dar uma carga na bateria, porque a moto não estava funcionando. Os milicianos consultaram a motocicleta pelo número do motor e constataram que era produto de roubo. O número do chassi estava suprimido. Os dois réus negaram participação no roubo daquela moto Honda CG azul e Wellington alegou tê-la adquirido fazia um mês, por um mil reais, através do Facebook. Os policiais não localizaram arma de fogo. Diante das circunstâncias, os réus foram conduzidos até a 98 DP e a motocicleta foi apreendida. Na delegacia, o proprietário da motocicleta apreendida reconheceu apenas o réu Wellington como roubador. Então os policiais souberam que os réus poderiam estar envolvidos no roubo que vitimou Luiz Ricardo. Houve contato com o ofendido para que comparecesse na delegacia, para eventual reconhecimento. Na delegacia, a vítima Luiz reconheceu os dois réus como autores do roubo. Os réus não foram presos em flagrante porque havia passado mais de 10 dias dos dois roubos e a delegada decidiu distribuir os BOs para as delegacias da área e não pediu a prisão temporária. Posteriormente, Leandro foi novamente preso pela equipe dos policiais Diego e Vagner, numa situação de estar em um veículo I30 preto roubado. Naquela oportunidade, houve colisão frontal com a viatura, capotamento do carro, policial machucado, localização de simulacro. Havia três ocupantes no I30. Um era Leandro, outro era procurado por tráfico e o terceiro tinha passagem por roubo. Já houve audiência e o réu Leandro já foi condenado por esses fatos. Os dois réus já eram conhecidos pelas testemunhas porque sempre praticavam roubos naquela área em que moravam. Os dois policiais já tinham visto imagens dos réus em roubos na área. Quando foram presos, houve redução no número de roubos de motos. Questionados sobre o roubo da CB 300 da vítima Luiz, os réus negaram. O policial Diego não soube informar as circunstâncias da prisão dos réus por este processo. Em audiência, os dois policiais reconheceram os dois réus no CDP Diadema. A informante Estelina é avó do réu Wellington e não presenciou os roubos.

Wellington morava com a mãe dele e tem esposa e filho. Não ouviu comentários sobre os crimes. Não conhece o corréu Leandro. Com efeito, bem esmiuçadas as provas amealhadas, restaram isoladas as negativas de autoria apresentadas pelos acusados, assistidos pela Defensoria Pública. Este juízo ficou convencido, acima de qualquer dúvida razoável, acerca da autoria criminosa dos dois réus, nos moldes da denúncia. Inviável a tese de absolvição por insuficiência probatória para qualquer deles. A

vítima não conhecia os réus antes dos fatos e não tinha qualquer interesse escuso, demonstrado pela defesa comum, para pretender gratuitamente prejudicar qualquer dos réus. Nas duas fases da persecução penal, a vítima reconheceu os dois réus e descreveu a mesma conduta criminosa de cada qual. Quanto ao réu Leandro, a vítima afirmou que o reconheceu pelos olhos, pela estatura e pela tatuagem de flor, que ostenta na mão direita. Em que pesem os argumentos da defesa, entendo que o reconhecimento está perfeitamente válido. Na delegacia, a vítima foi segura ao reconhecer pessoalmente os dois réus, dentre seis elementos que lhe foram apresentados. Os policiais confirmaram a segurança da vítima. Em juízo, a vítima também não titubeou em qualquer momento e reconheceu os dois réus de imediato. Outrossim, é sabido que no campo probatório, as palavras da vítima de um assalto são sumamente valiosas, pois incidindo sobre proceder de desconhecidos, como no caso dos autos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes. Assim, pode até mesmo sobrepôr-se às palavras dos acusados, notadamente porque amparada pelos demais elementos de prova, como verificado. E os policiais militares já conheciam os dois réus porque praticavam roubos na área em que moravam, sendo que os dois policiais já tinham visto imagens dos réus em roubos na área. Os policiais observaram que houve redução no número de roubos após a prisão dos acusados. Ademais, os réus foram detidos na posse de uma moto Honda azul roubada, tendo a vítima reconhecido o réu Wellington como roubador. E os dois policiais contaram que já conheciam os réus por terem detido ambos numa ocorrência muito grave por eles descrita. Os réus confirmaram que conheciam os policiais, mas nada alegaram contra eles. E a defesa não demonstrou qualquer fato que possa minimamente macular a idoneidade moral da vítima ou a conduta profissional dos policiais. Ademais, os depoimentos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são firmes e bem entrelaçados com os relatos da vítima, formando um conjunto honesto e confiável, merecedor da confiança do juízo. Assim sendo, o todo amealhado sustenta a procedência da denúncia para ambos os réus, isoladas as negativas de autoria de Wellington e Leandro. Também as duas causas de aumento de pena estão verificadas. Com base na palavra segura e equilibrada da vítima, é certo que os réus e agiram mancomunados para o fim de roubar, com divisão de tarefas e individualização de condutas. Depois do crime, fugiram juntos e na posse da motocicleta roubada. Certamente repartiram o produto do roubo. Motocicleta, celular e roupas subtraídos e não recuperados. Portanto, bem demonstrado o concurso de agentes. Também houve emprego de arma de fogo, como relatou o ofendido nas duas fases da persecução penal. Mesmo em caso de não apreensão da arma utilizada no evento criminoso, mas com base na palavra segura da vítima, os nossos Tribunais têm reiteradamente decidido que incide a causa de aumento de pena prevista no inciso I do parágrafo 2º-A, do art. 157, do Código Penal: "APELAÇÃO CRIMINAL - roubo MAJORADO pelo concurso de agentes e emprego de arma DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENORES - Pretendida absolvição por insuficiência probatória - Impossibilidade - Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas nos autos - Palavras das vítimas as quais se confere maior relevo - Reconhecimento efetivo pelos ofendidos, aliado aos demais elementos de convicção, que dão a certeza do cometimento do delito pelo apelante - Depoimento prestado por policiais - Validade - Res furtiva apreendida em poder do acusado - Inversão do ônus da prova - Afastamento das qualificadoras do emprego de arma e concurso de agentes - Descabimento - Devidamente evidenciado o cometimento do roubo mediante comparsaria e emprego de arma de fogo - Desnecessidade de apreensão do artefato, quando a comprovação de sua utilização é suprida por outros elementos de convicção [...]" (TJ-SP - Apelação: 00011815220158260635, 4ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Camilo Léllis, publicado em 29/06/2017). "APELAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. PARTE DA "RES FURTIVA" APREENDIDA EM PODER DO RÉU. ÔNUS PROBATÓRIO. ROUBO CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE. PRECEDENTES. [...]" 4. Emprego de arma de fogo devidamente comprovado pelas palavras das vítimas, que disseram ter sido abordadas pelos réus, que estavam armados com armas de fogo. Prescindibilidade da realização de perícia na arma para fins de reconhecimento da majorante prevista no art. 157, §

2º, I, do Código Penal. Precedentes do STF e do STJ" (TJ-SP - Apelação: 00088037520138260564. 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Relator Desembargador Airton Vieira, publicado em 11/11/2015). "PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARMA NÃO APREENDIDA. IRRELEVÂNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA SUFICIENTE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A apreensão da arma não é condição necessária para o reconhecimento da majorante (art. 157, § 2º, I, do CP), quando evidenciada sua utilização pelo depoimento da vítima. 1.1. Precedente: "A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que são prescindíveis a apreensão e a perícia da arma de fogo para a caracterização de causa de aumento de pena quando outros elementos comprovem tal utilização. (HC 171.801/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 25/08/2015, DJe 11/09/2015). 2. Doutrina: "a materialidade do roubo independe da apreensão de qualquer instrumento, assim como a prova da autoria pode ser concretizada pela simples, mas verossímil, palavra da vítima. Por isso, igualmente, para a configuração da causa de aumento (utilização da arma), bastam elementos convincentes extraído dos autos, ainda que a arma não seja apreendida. Conferir: STF: "A qualificadora do art. 157, § 2º, I do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial."(HC 111.839-MT, 1ª T., rel. Luiz Fux, 22.05.2012, v.u)" (Nucci, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. Rio de Janeiro: Forense, 2014.) 3. Recurso improvido" (TJ-DF: 20160610057636 0005685-42.2016.8.07.0006, 1ª Turma Criminal, Relator Desembargador Carlos Pires Soares Neto, publicado no DJE em 22/02/2017). Do exposto, afastadas as teses defensivas, impõe-se a condenação dos dois réus, nos moldes da denúncia. Passo ao cálculo das penas. Atentando aos critérios norteadores da fixação das penas previstos no artigo 59, do Código Penal, observo que o réu Wellington é reincidente específico (FA a fls. 141/146 e certidão de fls. 153/156), com condenação definitiva por roubo perante a 14ª Vara Criminal da Capital. Embora não haja certidão de trânsito em julgado naqueles autos, o v. acórdão é de 2017 e consta despacho daquele Juízo, datado de 15 de abril de 2020, determinando a certificação do trânsito em julgado para a defesa (fls. 160 e 161). Portanto, passado tanto tempo, inexistente recurso, forçosa a conclusão de que a inércia na certificação pelo escrevente não muda a realidade de reincidência do réu. Wellington também possui um processo por roubo, suspenso nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, perante a 10ª Vara Criminal da Capital, e um processo em andamento por roubo perante esta 21ª Vara Criminal da Capital. Por fim, Wellington possui uma condenação definitiva por roubo perante a 3ª Vara Criminal da Comarca de Diadema, por fatos anteriores ao sob análise e trânsito em julgado posterior. Já o réu Leandro é tecnicamente primário (FA a fls. 137/140 e certidão de fls. 157/159), mas possui uma condenação definitiva por tráfico de drogas perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Diadema, por fatos anteriores ao sob análise e trânsito em julgado posterior, além de uma condenação definitiva por roubo perante a 26ª Vara Criminal da Capital, por fatos posteriores ao sob análise. Nessa primeira fase de fixação de pena, verifico a incidência de circunstâncias judiciais de exasperação de pena. Os dois réus têm personalidades desvirtuadas e insistentemente voltadas à prática de crimes graves, sem o menor traço de arrependimento, deixando claro que elegeram a criminalidade grave como meio de vida. Os acusados têm péssima conduta social. E a agressividade da dupla foi destacada pela vítima nas duas fases da persecução penal. Por outro lado, a vítima passou por grave situação de medo e pânico, deitada em via pública, diante de dupla de assaltantes com arma de fogo. Além disso, amargou elevado prejuízo financeiro, como contou em audiência. Sua moto subtraída não foi recuperada. Não tinha seguro da moto, que custava 10 mil reais. A falta da moto atrapalhou sua locomoção e, por isso, teve que comprar outra moto. Para ambos, elevo em um sexto a pena mínima prevista para o tipo penal e obtenho o resultado de QUATRO ANOS E OITO MESES DE RECLUSÃO E ONZE DIAS-MULTA. Na segunda etapa de cálculo, porque reincidente específico, elevo em um sexto a pena fixada para o réu Wellington e obtenho o resultado de CINCO ANOS, CINCO MESES E DEZ DIAS DE RECLUSÃO E DOZE

DIAS-MULTA. Ainda na segunda fase, tendo em vista que os acusados cometeram o crime durante o período de calamidade pública, decorrente da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), acolho o pleito do Ministério Público no sentido de reconhecer a incidência da agravante genérica de caráter objetivo, prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. Ao invés de os réus estarem em casa, obedecendo à quarentena no Estado de São Paulo, como era esperado de todo cidadão de bem e comprometido com a saúde pública, estavam praticando roubo de motocicleta. Além disso, é notório que o policiamento foi reduzido durante o período de pandemia, o que estimulou e facilitou a ação criminosa. A pandemia mundial do covid-19 não foi causa da ação criminosa, mas pano de fundo, como previsto em lei penal em situações de calamidade pública. Por esse motivo, exaspero em um sexto suas penas e obtenho os resultados de CINCO ANOS, CINCO MESES E DEZ DIAS DE RECLUSÃO E DOZE DIAS-MULTA para o réu Leandro e de SEIS ANOS, QUATRO MESES E SEIS DIAS DE RECLUSÃO E QUATORZE DIAS-MULTA para o réu Wellington. O réu Leandro era menor de 21 anos à época dos fatos. A atenuante da menoridade penal compensa o aumento realizado pela agravante genérica da calamidade pública e devolve sua pena ao patamar anterior de QUATRO ANOS E OITO MESES DE RECLUSÃO E ONZE DIAS-MULTA. Tendo em vista a incidência da causa de aumento de pena prevista no inciso II, do parágrafo 2º, do Código Penal, aumento no mínimo de 1/3 (um terço) as penas então fixadas e obtenho os resultados de OITO ANOS, CINCO MESES E DEZOITO DIAS DE RECLUSÃO E DEZOITO DIAS-MULTA para o réu Wellington e de SEIS ANOS, DOIS MESES E VINTE DIAS DE RECLUSÃO E QUATORZE DIAS-MULTA para o réu Leandro. Em razão da incidência da causa de aumento de pena prevista no inciso I, do parágrafo 2º-A, do Código Penal, aumento em 2/3 (dois terços) as penas fixadas, considerando a alteração trazida pela Lei nº 13.654/2018. Obtenho, pois, as penas de QUATORZE ANOS, HUM MÊS E DEZ DIAS DE RECLUSÃO E TRINTA DIAS-MULTA para o réu Wellington e de DEZ ANOS, QUATRO MESES E TREZE DIAS DE RECLUSÃO E VINTE E TRÊS DIAS-MULTA para o réu Leandro. À míngua de outras circunstâncias que incidam sobre o cálculo das penas, torno-as definitivas. Considerando a situação econômica dos réus, cada dia-multa terá o valor de 1/30 do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, atualizado monetariamente. O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, único compatível com o quantum de pena fixado, bem como diante da gravidade de crime de roubo de veículo com emprego de arma de fogo e concurso de agentes, responsável por espalhar o medo e a insegurança na população ordeira e honesta. Outrossim, os réus demonstraram personalidades desvirtuadas, agressivas e audaciosas, acostumados com a prática de roubos, como já mencionado quando da análise das circunstâncias judiciais. Está evidente que regimes mais brandos não serão suficientes para desanimá-los de praticar crimes graves novamente. Nesse sentido, reiterativa a jurisprudência pátria: "O regime inicial de cumprimento da reprimenda será o fechado, consoante remansosa jurisprudência pátria: "Roubo - Quantidade de pena, primariedade do agente e ausência de antecedentes criminais - irrelevância - Estabelecimento da modalidade inicial fechada - Necessidade: - O roubo é um crime grave, que, por si só, revela periculosidade dos agentes e gera intranquilidade social, pelo que deve ser punido com maior rigor, com estabelecimento de regime prisional inicial fechado, pouco importando a quantidade da pena imposta, primariedade do agente e ausência de antecedentes criminais". Os réus foram presos preventivamente. O tempo de prisão não os favorece para a fixação de regime mais brando. A detração de pena e a progressão de regime deverão ser oportunamente analisadas em sede de execução penal, no Juízo competente para tal, com base na guia de recolhimento, na folha de antecedentes do acusado e nas informações carcerárias do condenado, após a realização dos devidos cálculos. Como bem se sabe, a progressão não se dá automaticamente, dependendo do requisito subjetivo atestado pela boa conduta carcerária. A Lei nº 12.736/12, de duvidosa constitucionalidade, fere notoriamente diversos princípios consagrados na Carta Magna. Atenta contra a individualização da pena, na etapa executória, contra o Princípio do Juiz Natural, e contra a isonomia, ao tratar condenados iguais (com mesmas penas pela prática dos mesmos delitos) de forma desigual. O anseio pelo esvaziamento das superlotadas prisões ou a lentidão do aparato judiciário no que tange ao julgamento dos pleitos progressivos não autorizam procedimentos à míngua

da Lei Maior, criados sem o menor compromisso com a ressocialização do condenado e muito menos com a segurança da sociedade, que terá de conviver com criminosos precocemente soltos. Posto isso e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia para condenar WELLINGTON COSTA DOS SANTOS à pena de QUATORZE ANOS, HUM MÊS E DEZ DIAS DE RECLUSÃO E TRINTA DIAS-MULTA, regime inicial fechado e piso mínimo legal, e LEANDRO DA SILVA à pena DEZ ANOS, QUATRO MESES E TREZE DIAS DE RECLUSÃO E VINTE E TRÊS DIAS-MULTA, regime inicial fechado e piso mínimo legal, ambos pela prática do delito previsto no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, e parágrafo 2º-A, inciso I, do c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal. Presos preventivamente, os réus aguardaram custodiados pelos trâmites processuais. Agora que condenados por crime grave, com maior razão, não poderão apelar em liberdade. Recomendem-se-os na prisão em que se encontram. Após o trânsito em julgado, lancem-se os nomes dos réus no rol dos culpados.

P. R. I. C.

São Paulo, 04 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA